

Justiça Federal de São Paulo livra varejista do adicional de 10% sobre o lucro presumido

Liminar livra lojas do percentual que incidiria sobre as alíquotas do IRPJ e da CSLL

Por **Laura Ignacio** — De São Paulo

12/02/2026 05h02 · Atualizado há 2 horas

Presentear matéria



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A **Justiça Federal** de **São Paulo** proferiu **liminar** que livra o **grupo** de **lojas** de **artigos esportivos Alluvic** de pagar **10% de tributação extra** sobre o **lucro presumido**. O **adicional** foi criado por meio da **Lei Complementar (LC) nº 224/25**, majorando as alíquotas do **Imposto de Renda** (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (**CSLL**) das empresas nesse regime de tributação.

A Justiça do Rio concedeu a primeira liminar nesse sentido (processo nº 5000259-79.2026.4.02.5116), mas não havia notícia de decisão favorável do Judiciário paulista. Apesar de não ser definitiva, ela pode influenciar outros magistrados ao analisar o mesmo tema.

Leia também:[**Quem indicou o ministro Dias Toffoli ao STF?**](#)[**Caso Epstein: veja brasileiros citados nos arquivos e o que eles dizem**](#)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LEIA MAIS: [Liminar veda aumento de tributação de 10% sobre lucro presumido](#)

Empresas com faturamento anual de até R\$ 78 milhões podem ser tributadas pelo lucro presumido. Nesse regime, a Receita Federal estima o lucro com base em um percentual da receita bruta e o IRPJ e a CSLL são calculados sobre essa margem, que é presumida trimestralmente.

No apagar das luzes de 2025, a LC 224 reduziu ou impôs critérios de concessão de isenções, alíquotas zero, reduções de base de cálculo e créditos presumidos pela União. Uma das medidas foi a majoração em 10% sobre as margens de presunção para o cálculo do IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido.

O adicional será cobrado para faturamento acima de R\$ 5 milhões por ano ou de R\$ 1,25 milhão por trimestre - na prática, isso anteciparia a tributação, segundo tributaristas. Por ser trimestral, a primeira cobrança de IRPJ e CSLL, com base na LC 224/2025, acontecerá em abril.

Na ação, a advogada Maria Gois, do escritório Gois Advogados, argumentou que o artigo 44 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê que o lucro presumido é um regime de tributação. Sendo assim, diz ela, não trata-se de um benefício fiscal e não pode ser reduzido.

Segundo a advogada, a lei complementar gera insegurança para as empresas sobre quais serão as consequências da redução de benefícios fiscais, após a reforma tributária. “Para justificar um aumento de carga tributária, o que desorganiza a lógica do novo sistema como um todo, a LC manda tributar uma renda inexistente”, diz.

No processo, a empresa alega ainda que a LC 224/25 impõe consequências imediatas no fluxo de caixa e no risco fiscal. Para Lucas Sarafian, sócio-administrador da empresa que conseguiu a decisão, a liminar é importante porque “não há espaço para mais carga tributária”.

O empresário afirma que o mercado como um todo, especialmente o varejo, será prejudicado pela legislação nova, “considerando que a carga tributária já é bem elevada”. “Além disso, já temos custos altos com funcionários, aluguéis das lojas nos shopping centers e a economia não vem acompanhando o ritmo dos reajustes desses custos”, diz.

Embora a decisão da Justiça de São Paulo tenha sido proferida em caráter liminar, para a advogada Aline Braghini, sócia do CM Advogados, ela possui sólidos argumentos jurídicos. “Claramente, o lucro presumido não se trata de

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

A tendência é a confirmação da liminar pelo tribunal também para o tributarista Edison Fernandes, sócio do FF Law. “Acredito que isso deve ser confirmado inclusive nas Cortes superiores”, diz. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) já entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) argumentando que a LC nº 224/2025 é inconstitucional (ADI 7920).

A tese também poderá ser usada em novas discussões, aponta Fernandes. “Em relação a todo regime alternativo de tributação que tentem restringir no futuro, como Zona Franca Manaus e Simples Nacional, será possível argumentar que não é benefício fiscal”, afirma.

Procurada pelo **Valor**, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não se manifestou.

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Oftalmologista: se está com visão turva faça esse ritual do açafraão imediatamente!

VisãoForte | Patrocinado

[Veja agora](#)

Auxílio Inglês é aprovado para maiores de 40 anos, saiba como resgatar

Primeira Notícia | Patrocinado

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Mais do Valor Econômico



Após quedas de volume, começamos a ver a Skol se estabilizando no mercado, diz CEO da Ambev

Companhia registrou uma queda de 2,6% no volume de cerveja comercializado no Brasil no quarto trimestre na comparação com igual período do ano anterior, para 24,636 milhões de hectolitros

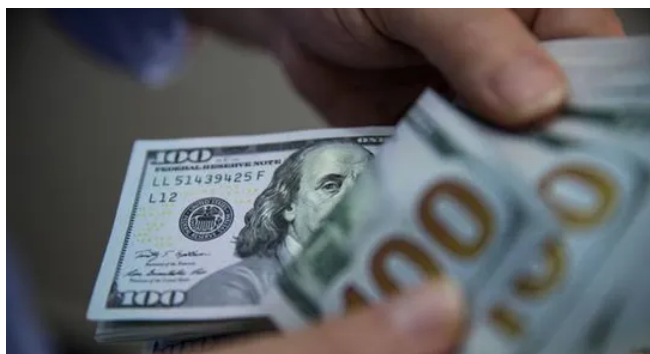
12/02/2026, 15:40 — Em Empresas



Bruno Retailleau, líder do partido Os Republicanos, anuncia candidatura à Presidência da França

Político relativamente linha-dura em relação à imigração e ao tráfico de drogas, Retailleau prometeu restaurar a ordem nas ruas da França e em suas fronteiras

12/02/2026, 15:37 — Em Mundo



AO VIVO

Ibovespa firma queda e dólar passa a subir em meio a dados e balanços; ações do BB avançam após resultados

Além do fluxo de investidores estrangeiros, agentes permanecem atentos aos números corporativos

12/02/2026, 15:28 — Em Finanças



Mais alto funcionário do governo britânico

Menu

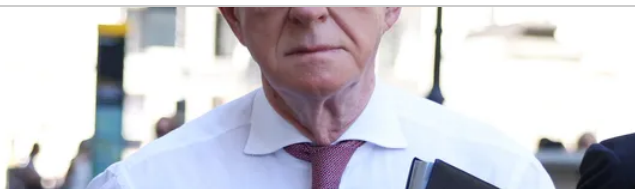


Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Normalmente nomeado para o posto em dezembro de 2024, o cargo mais alto no serviço público - a força de trabalho governamental permanente e não política

12/02/2026, 15:27 — Em Mundo



FT: Suleyman planeja 'autossuficiência' da IA enquanto a Microsoft afrouxa laços com a OpenAI

"Precisamos desenvolver nossos próprios modelos fundamentais, que estejam na vanguarda absoluta, com capacidade computacional em escala de gigawatts e algumas das melhores equipes de treinamento de IA", disse o chefe da área na companhia

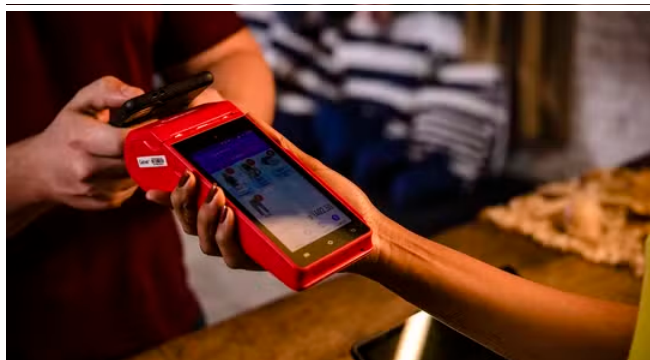
12/02/2026, 15:25 — Em Empresas



'Caso específico' da Braskem afeta inadimplência do BB no 4º trimestre

Sem o problema da petroquímica, índice de calotes do banco cairia de 5,17% para 4,88%

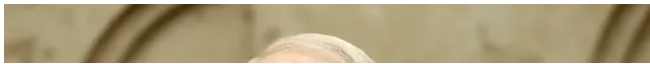
12/02/2026, 15:17 — Em Finanças



Getnet abre comunidade global de desenvolvedores para acelerar inovação em meios de pagamento

Iniciativa tem como objetivo conectar profissionais de tecnologia de diferentes países, estimular parcerias e acelerar a criação de soluções digitais para o setor de pagamentos

12/02/2026, 15:14 — Em Finanças



Fachin convoca reunião com ministros para

Menu

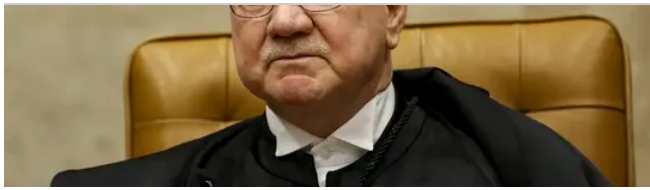


ValorECONÔMICO

Legislação



Cidadania



VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue



Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)